

El infansento latoratice de latinitat del Instituto de la presente ciudad de Lida.

Emprim d'An.
donna a la muntan-
nyo de la Pera,
terme d'Arensa
Sentencia del 18-12-1572

Certifico: Que por D. Camilo Boia apoderado de los
Valles de Andorra se me ha entregado para tra-
ducir al idioma castellano un documento que con-
tiene una M. Sentencia publicada en 18 de Di-
ciembre año del encarnamiento del Señor 1572 que está
extendido en el idioma latino que fielmente traduci-
do es como sigue. " Nos Felipe por la gracia de Dios
Rey de Castilla, Aragon Conde de Barcelona &c. En
nombre de Dios amen. Sea a todos notorio que Nos
Fernando de Toledo Obispo de Castilla de la orden
de S. Juan de Jerusalem, condego de la sagrada
catolica y Real Magestad, Lugarteniente y capi-
tan General en el Principado de Cataluña y conda-
dos de Rosellon y Cerdeña en la causa o cues-
tion que se siguió en la M. Audiencia entre las
partes abajo firmadas en el día y año abajo
escritos hemos pronunciado nuestra M. Senten-
cia o declaracion del tenor siguiente. En nom-
bre de Jesus X. p. t. y en el de su inmacula-
da Virgen madre amen. El Sr. D. Lugartenien-
te General &c. Vista la suplica presentada
por Juan Vilas sindaco y como tal en nombre
de la Universidad del lugar y parroquia de
Andorra con la cual efectivamente suplico con
el pretesto, de que en dicha universidad se con-
dona habia pupelos pobres y viudas se dignase
entonces el Sr. Lugarteniente General avocar
a la M. audiencia la causa de apelacion que
dicha Universidad pretendia seguir contra Miguel
Cadell vecino del lugar de Estrebol y encargarla
a algunos de los magnificos Abogados de la Real

Audiencia para procesar debidamente sobre las
letras citatorias e inhibitorias administrar a las
partes exacta justicia conforme estas y otras co-
sas estan contenidas estensamente en dicha
suplica a la cual nos referimos. Vista la
evocacion de dicha causa a la Real Audien-
cia y comision dada a Geronimo Luñer quon-
dam Doctor del Real Consejo: Vista la Provi-
dencia dada por dicho Sr. Vista las letras
citatorias e inhibitorias emanadas de la M.
Cancilleria y su presentacion: Vista la peti-
cion presentada por dicho Vilas en la cual
en lugar de peticion exhibio los actos primiti-
vos pidiendo que se declarase que se habia
sentenciado injustamente y que se habia ape-
lado con razon pidiendo lo predicho salvo el
derecho de anadir, disminuir &c. Visto el es-
crito de apelacion y nulidad pretendida inter-
puesta y alegada por el Sindico de dicho Valle
de Andorra ante Jayme Toralles nombrado
Juez de los lugares de Aragolet de Arriuet a
favor de Miguel Cadell Sr. que se titula de di-
chos lugares por la Sentencia dada por dicho
Toralles en favor de dicho Cadell y contra dicha
Universidad pidiendo el beneficio de la resolu-
cion in integrum que competia a dicha Uni-
versidad, proveerse y administrarse completa
justicia contra dicha Sentencia conforme es-
tan contenidas estas y otras cosas en dicha Supli-
ca de apelacion: Vistos los testimonios entregados
por dicho Toralles. Vista la Escritura de venta
hecha por Juan Cadell vecino del Lugar y ter-
mino de Andorra a los conules de los lugares del
Valle de Andorra del ampuu de la montaña

2
vulgarmente llamada de la Brea en el dia 15 de
Agosto del año 1475: vista la apoca de dicha venta
en cantidad de 23 florines. Vista otra escritura
de la misma venta y ratificacion de ella he-
cha por Miguel Cadell y su hijo Juan entonces
mayor de 14 años el dia 4 del mes de Mayo del
año 1520. Vista la Escritura apoca de dicha ven-
ta del precio de 18 Ducados. Vista otra tercera
escritura de venta y de aprobacion de dichas
ventas hecha y firmada por dicho Juan Ca-
dell el dia 11 de Enero del año 1535: Visto el
escrito de requerimiento presentado por dichos
sindicos a Juana Cadell viuda tutora y en
su nombre a Juan Cadell hijo suyo: Vistos los
albaranes o inhibitorios en que por razon de censo
confiesa Miguel Cadell haber cobrado un censo
de tres sueldos que se solian prestar al mis-
mo por razon de empresa de dicha montaña de
la Brea Germino de Ancher: Vista cierta su-
plicacion en la que los hombres de dicho Valle
pidieron que se quitase el embargo a dicho
empriu hecho por el citado Cadell y fue presen-
tada ante el Juez Roman persona se halla auto-
rizada por notario alguno: Visto otro escrito de
requerimiento presentado por dichos hombres
del dicho Valle de Andorra al citado Miguel Ca-
dell ofreciendo pagar el censo de los tres suel-
dos dichos: Vista la respuesta del mismo en
la que dice que no pudieron sus predecessors hacer
concesion para embargar dicha montaña a los referi-
dos hombres de Andorra: Vista la Escritura del Sindico
firmada por dichos hombres de Andorra Andres
Picart y otros nombrados en ella: Visto el escrito
de apelacion interpuesta por los hombres de An-
dorra ante dicho Toralles el dia 10 del mes de junio de

año 1560 diciendo que la Sentencia entonces dada por Udalles ha venido a conocimiento de el. Vista la respuesta de dicho Udalles, diciendo que la Sentencia había sido dada contra los legítimamente citados y que había pasado en autoridad de cosa juzgada y que si en virtud de restitución por entero pretendía seguir el gravamen de dicha apelación había de seguirse ante del mismo. Vistos los artículos presentados por dicho Udalles en dicho nombre: visto lo presentado por Maestro Navarro procurador de dicho Miguel Cadell: Vista la suplicación presentada por dicho Udalles en el referido nombre en la que se pido por vía privilegiada de los atentos acerca el impedimento hecho por dicho Miguel Cadell a dichos hombres con sus ganados mayores y menores de pacer en dichas montañas de la montaña llamada de la Rosa. Vistos los artículos sobre dichos sobre los atentos presentados por el citado Udalles en dicho nombre. Visto el mandamiento hecho por Maestre Dñs Dñs de dicho término de Andorra a favor de dicho Miguel Cadell a los pastores de los ganados mayores que nunca mas permitiesen pastar las yerbas de dicha montaña a los ganados mayores de los hombres del valle de Andorra. Visto otro escrito de requerimiento presentado por Dñs Canóvil Andico de la parroquia de Andorra roga al citado Maestre Dñs Dñs de dicho Miguel Cadell. Vista la publicación de las declaraciones de los testigos examinados y oígentemente. Vista la suplicación presentada por dicho Navarro el día 3 de Mayo del año 1562, en la que pide que por el beneficio por entero de la restitución se le permitiese no impugnar el

2.)
allí firmado por el en razón de su menor de 25 años. Vista la escritura del Sindico Bartolomé Udalles firmada por los hombres de dicho valle: Visto el escrito de requerimiento presentado por dicho Miguel Cadell a Juan Chobis y a otros habitantes del dicho valle de Andorra. Visto el testamento de Juan Cadell difunto en que instituyó heredero a Miguel Cadell hijo suyo entonces de edad de 14 años: Vistos los capítulos matrimoniales hechos y firmados entre Juan Cadell y Juana de Niombau: Vista la partida de obito de dicha Juana Cadell. Vista la cédula presentada el día 26 de Mayo del año 1562 por dicho Bartolomé Udalles en la que pide que se tenga la debida cuenta de los atentos en la Sentencia definitiva que ha de proponerse: Visto un vale firmado por Guillermo Vives Dñs de Andorra en el cual confiesa haber cobrado en nombre de Juan Cadell dos pensiones: Vistos otros albaranes firmados por dicho Juan Cadell en los que declara o confiesa haber cobrado otras pensiones de los dichos tres sueldos: Vistas las declaraciones de los testigos presentados acerca las verificaciones de dichos albaranes en virtud de la compulsa expedida en la Real Cancillería. Vista la publicación de los testigos recibidos el día 24 de Agosto de 1563. Vistos los poderes de Jaime Bosch Sindico de dicha Universidad de Andorra: Vista la denuncia del proceso hecha el día 22 del mes de Mayo de 1566. Vista la comisión para resolver dada a dicho Dñs Dñs y al magnífico Pablo Udalles residente entonces en el Real Consejo: Vista la comisión dada por mandato de dicho Dñs Dñs a dicho Pablo Udalles. Vista la provisión hecha el día 20 del mes de Mayo

Del año 1564 en la que fue proveído que los
instrumentos producidos antes de la denuncia
del proceso fueran insertados. Vista la parti-
da que testifica el abito de Juan Cadell. Vista
la comision de la presente causa dada al mag-
nifico Juan de Sala durante el impedimento
del magnifico Pedro de la. Vista la comision
dada al magnifico Pedro Lobregat para ha-
cer la relacion. Vista la comision dada a An-
drino Vilana despues de haber revocado
la comision dada en otro tiempo a dicho Sala
sin nota de infamia atendiendo que dicho Sala
fue sucesor en el oficio de dicho Gerónimo
Ruiz primer relator. Visto el proceso promiti-
vo y sus actuaciones y particularmente las
cosas de que se agita, y la Sentencia de que
se dijo de nulidad. Visto finalmente todo el
proceso. Visto todo lo que habia que ver,
atendido lo que habia que atender y hecho
reunamiento de este día y llamamiento
para sentencia afirma otra vez con jura-
mento despues de haber presentado los cuatro
evangelios puestos en presencia de su presen-
cia y puestos reverentemente las manos sobre ellos
pronuncia, sentencia y declara en la forma
siguiente: atendido que por la Sentencia pro-
nunciada por Jayme Torralves notario publi-
co de la villa de Suiza, juez ordinario de los
lugares de Andorra y corregidor de la tierra
de Periana en favor de Miguel Cadell por que
se titula de dichos lugares en el día 10 del
mes de agosto del año 1565 consta que dicho
juez habia condenado al síndico universidad
y singulares personas del valle de Andorra
a admitir a dicho Miguel Cadell y a los su-

4
gos como verdaderos y legitimos dueños del lugar de
Andorra y de los terminos del mismo y por con-
siguiente de la montaña llamada de la Pera,
dejando libre, vacua y espedita dicha monta-
ña de la Pera, los herbages y pasturas de la
misma y esenta de dicho pretendido derecho
de los herbages y otras cosas a la omnivida
voluntad de dicho Cadell imponiendo a dicha uni-
versidad de Andorra y a los individuos de la
misma un silencio perpetuo sobre cualquier
derecho accion y excepcion que por dichos nom-
bres se pretendiere sobre dichos herbages junta-
mente con los gastos, daños e intereses desde
el día de la incoacion del pleito de que
se hecho, los pactos y contenidos por dicho
Cadell como en dicha Sentencia a la que se
hace referencia estas y otras cosas se con-
tienen mas latamente. Pero por cuanto
en escritura autentica de venta hecha y
firmada por Juan Cadell for del lugar de
Andorra el día 15 del mes de agosto del año
1475 consta que dicho Juan Cadell como a
predicho for por el precio de 24 florinas
bajo un censoal anual de tres sueldos pa-
gaderos cada año ondis a los consules y sin-
gulares personas del valle de Andorra ha-
bitantes entonces y que habitasen en adelan-
te en dicho valle el empuje de la montaña
de la Pera y que pudiese hacer yacer y acor-
dar en dicha montaña y en cualquier
parte de la misma con todos los ganados de
cualquier genero que sean, pescar, hacer
cabanas o calvanas, cortar y leñarse. La
fuente de la montaña confronta por una
parte con la montaña de dicho universi-

En llamada de basta al extremo bajo de Labo-
lleras aguavertiente a la parte de la Sierra
hasta la montaña de Escarav, aguaver-
tiente a la parte de la Sierra hasta el collado
de la Sierra bajando por la Sierra hasta
el puente termino confrontante con el
empirio de dichos nombres termino de ellos
como esta y otras cosas constan extensa-
mente en dicha Escritura a la que no
referimos. Consta tambien que Miguel
Cadell mayor y Juan Cadell su hijo el dia
26 del mes de Mayo del año 1520, mediante otra
escritura publica como sucesores de dicho
Juan Cadell llamado por los mismos Señores
del Lugar de Escarav, loando y aprobando
la venta hecha por dicho Juan Cadell ven-
dió de nuevo dicho empirio a dichos nombres
de dichos Valles por el precio de 18 ducados
y veinte y quatro sueldos bajo cinco
cento con juramento y otras cláusulas que
luna firmadas por el padre e hijo conforme
están contenidas otras y otras cosas en dicha
Escritura a la cual nos referimos. Y por es-
to consta que dicho Juan Cadell hijo de dicho
Miguel con consentimiento de su padre fir-
mando y jurando todo lo contenido en dicha
Escritura fue entonces mayor de 14 años. Con-
sta tambien que muerto dicho Miguel Cadell
mayor, Juan Cadell su hijo en calidad de he-
redero suyo, aprobando, ratificando y juran-
do todo lo que contenían las sobre dichas
Escrituras, el dia 11 del mes de Enero del año
1525, de nuevo vendió a los nombres de dicho
valle el empirio de dicha Montaña por
el precio de veinte ducados conforme ella

contenido en dicha Escritura a la cual nos refe-
rimos. Consta tambien de los albaranes insertos
en el proceso y justificados por testigos que tan-
to los dichos nombrados Cadells como tambien
que Miguel Cadell menor habiendo compra-
vido a este juicio aprobando dicha venta
cobró de esta venta dicho censo anual de
tres sueldos. Consta tambien, que dicho Miguel
Cadell menor hoy día se titula Señor del ter-
mino de Escarav y aun que conste que dicho
Juan Cadell mayor el dia catorce del mes de
Julio del año 1540 en presencia de Antonio
Vives militar procurador real y fidal en
los condados del Monellon y Cardana cabecan-
do y reconociendo el dominio directo del termi-
no de Escarav a nuestro Señor Rey hubiese
dicho y afirmado que dicho Lugar y termino
de Escarav fue poseído por dicho Miguel
Cadell mayor, no obstante no consta de otra
manera del dominio de dicho Miguel. Y por
quanto como se ha dicho que el expresado
Juan Cadell mayor mediante juramento habia
antes afirmado que él era el Señor de dicha
fortaleza. Atendido tambien que la confesión
hecha por dicho Juan mayor ante el referido
Miles Procurador del Rey no pudo perjudicar
a dichos nombres ausentes del acto del recono-
cimiento. Atendido igualmente que los predichos
Miguel mayor y Juan menor en las escritas
de dichas ventas arriba expresadas cosaron
dicha venta como sucesores de dicho Juan
Cadell mayor cuyo hecho no podían impug-
nar oia el Juan Cadell mayor hubiese
nacido de legítimo matrimonio o sea de ilegíti-
mo, y aunque tambien consta que dicho

Miguel mayor en sus capitulos matrimoniales
y de la honetta dionisia dellosdase su conuente de
chos y firmados el dia 4 del mes de Noe del
año 1477 heredó los hijos varones procreados de
dicho matrimonio y por eso dicho Juan Cadell
menor en razón de que dicho hereditario se
hizo sin haberse reservado cantidad alguna
para disponer libremente y por que la reserva
hecha en dichos capitulos lo fue para ciertos
y especiales eventos y caso de que en virtud de
dichos capitulos se hubiese adquirido derecho
a dicho Juan hijo de dicho matrimonio no obs-
tante como en la predicha escritura de la
segunda venta hecha por dicho Miguel mayor el
dia 26 de Noe de 1524, dicho Juan mediante
juramento lo hizo dicha venta y por ello consta que
dicho Miguel Cadell menor convenido en este
juicio no pudo impugnar con derecho propio el
hecho de Juan Cadell su padre firmo por el
antes que dicho Juan Cadell menor contra-
se matrimonio cuyo y otros meritos del pro-
rio visto y atendidos su Exa. pronuncia, sen-
tencia y declara que otubo hier. interpues-
ta la apelacion y dicion de nulidad por la
Universidad, Sindico y singulares personas
del Valle de Andorra y que fue mala y nula
la sentencia dada por dicho Jayme Toralles juez
nombrado por Miguel Cadell y conmutando dicha
sentencia en otra mejor pronuncia, sentencia
y declara que compete y compete al Sindico, Uni-
versidad y singulares personas del Valle de An-
dorra el dño de empinar, pacer, usar de las
yerbas de la montaña de la hera arriba nom-
brado y confrontada con sus ganados o bien bes-
tas mayores y menores y que no compete

6
ni compete a Miguel Cadell menor el dño de im-
pedir ni molestar por si o por medio de sus bay-
les a dicha Universidad y a los vecinos del
Valle de Andorra en el modo empinar di-
chas yerbas y de pacer sus ganados, grandes
y pequeños en la montaña de la hera arriba
confrontada. Y en su consecuencia pronuncia
sentencia y declara que debia imponerse e
imponia silencio conforme con la presente in-
puesto a dicho Miguel Cadell en dichos atropes-
los, molestaciones y perturbaciones, condenando
ademas a dicho Cadell a la indemnizacion de los
daños sufridos con este motivo por dichos hom-
bres desde el dia de dichas vejaciones hasta el
de la fl. restitucion y cesion de dichos impe-
dimentos reservados para mas adelante la
liquidacion, valuacion y tasacion de dichos
daños y consiguientemente pronuncia, sen-
tencia y declara que habia y hay lugar a los
alcantos hechos durante la causa por el Sin-
dico de dicho Valle de los cuales iba habere
razon en definitiva en nada obstante la excepcion
de cosa juzgada opuesta por dicho Cadell constando
que habia noticia de la sentencia profesa por
dicho Toralles fue interpuesta la apelacion
dentro el tiempo legal por los dichos hombres
del Valle como y tambien que las partes entra-
ron en la Real audiencia y trataron los
meritos de dicha causa y otras que se trasluce-
an de la causa conde mandando en las expensas
pero por los adelantos su Exa. manda que se ha-
ga la execucion. D. Christian Vilana. D. Lobergal.
Fue dada y leida y publicada esta sentencia
o declaracion por Nos i en lugar nuestro por
el magnifico y apreciado Consejo Real Per-

nabe para su gente cancelles y por mandado y orden
nuestra y de el Sr. D. y publicada por Antonio
Chas Esno y con autoridad real Notario publico
de la ciudad de Barcelona y chancario de la pre-
sente causa en cuenta sola de la casa de su acor-
tuada residencia que tiene el presente en
Barcelona en la calle llamada de S. Honorato
en el dia a saber el señalado a las partes para
oir la R. Sentencia o declaracion. Entalada
el 18 del mes de Diciembre año de la nativida
del Sr. 1542 y del Reynado en nuestro reyno,
a saber de Espana ultenior y estenior el 142,
de Cecilia empero y de otros el decimo nono,
hallandose presente, instando pidiendo y
suplicando humildemente que se dictase y publi-
casse dicha Sentencia Jayme Bosch en el nom-
bre con que gestiona en el proceso por uno
de las partes, ausente la otra quando pre-
sentes por testigos Franco Caforre Esno de
la R. Chancilleria y Riquel Calulle notario
ciudadano de Barcelona y otros entre los
muchos circunstancias. Asea = Signo + de
Fernando de Toledo Prior de Castilla de la or-
den de S. Juan de Jerusalem conuejers de
la sacra, catolica y real Magestad Lugar-
teniente y Capitan General en el Principa-
do de Cataluña y condados del Rossellon y
Cerdana que hemos dada esta Sentencia y he-
mos mandado se le imprimiese el R. Alfo.
Signo de mi Antonio Mas por mandado de
la R. y catolica Magestad escribano y con
autoridad R. notario publico que esta
Sentencia segun va escrita cerrada y publi-
cada redactada en esta forma lo escribi y
cierre = Antonio Mas.....

Cuyo docu

4
mento traducido fielmente al idioma castellano
del cual ha librado testimonio autentico D. Jose
Calbet y Lerdona Esno de los Valles de Andorra
a los 21 de junio ultimo ha devuelto a D. Camilo
Boix, con la presente traduccion a los efectos
que le convengan. Lerida 8 julio 1853.

Estevan Terrel